

1503808-48.2021.8.26.0536  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Roubo  
Magistrado: Fernando Cesar do Nascimento  
Comarca: Santos  
Foro: Foro de Santos  
Vara: 2ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 28/04/2022  
... 208/273 e RT 530/272.  
Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Santos  
Foro de Santos  
2ª Vara Criminal  
Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-190  
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1503808-48.2021.8.26.0536 - lauda  
C O N C L U S ã O  
Em 20 de abril de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito, Dr. FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO. Eu, Matheus de Carvalho Alvarez Teruya, Assistente Judiciário, subscrevi.

#### SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1503808-48.2021.8.26.0536  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
PAULO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA

Vistos.

PAULO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito e denunciado pela prática, em tese, dos crimes de latrocínio tentado (artigo 157, §3º, inciso II, c.c. artigo 14, caput, do Código Penal) e roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), na forma do artigo 69 do mesmo Código, porque no dia 19 de novembro de 2021, nesta Comarca, teria subtraído, por meio de grave ameaça, diversos produtos de um comércio local e, durante a fuga, para garantir sua impunidade, teria tentado matar uma vítima que os perseguia, tendo seu comparsa disparado contra ele em movimento. Após, subtraiu, com grave ameaça, outro veículo mediante uso de arma de

fogo e em conjunto com outro dois agentes.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (págs. 76/80).

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (págs. 112/113).

Citado (pág. 165), o réu apresentou resposta à acusação, apontando a ausência de violência ou grave ameaça comprovada, devendo ser desclassificado o crime em questão e reconhecimento de prescrição. Aponta que sequer teve início a fase de execução do delito e ausente qualquer perigo de dano. Sob estas ideias, pleiteia a revogação da preventiva (págs. 171/190).

Foram negadas a absolvição sumária e a revogação da prisão, sendo determinada a produção de provas orais (págs. 196/199).

Determinada a destruição da arma apreendida (pág. 304).

Audiências de instrução a págs. 268/269 e 309, coletando o depoimento das vítimas e testemunhas e interrogatório do réu.

Alegações finais a págs. 315/322 e 326/343.

É o relatório.

Passo a fundamentação e decido.

Tem-se, in casu, acusação do cometimento dos crimes de latrocínio e roubo majorado, que vêm assim previstos no Código Penal:

#### “Roubo

Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência ou grave ameaça a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

(...)

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

§ 3º Se da violência resulta: (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)

I - lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

II - morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

A ação é procedente.

A materialidade do delito vem descrita por meio do boletim de ocorrência de págs. 2/7, dos autos de exibição, apreensão e entrega (págs. 19/20, 22 e 25/26) e pelos depoimentos coletados.

Ao analisar o conjunto probatório produzido, inegável que a autoria recai sobre o réu.

A vítima P. narrou que labora em localidade próxima ao fato criminoso, que tem uma sala especial de atendimento a clientes. No dia, dois indivíduos teriam entrado na loja se dizendo interessados na troca de celular e foram atendidos. Notou que estavam demorando bastante. Seu chefe teria verificado os dois entrando no elevador e adentrou na loja, percebendo que o atendente estava preso. A testemunha então desceu, pegou uma moto, e tentou seguir os autores do roubo. Seus colegas viram eles colocando objetos roubados em um UP Preto e avisaram a testemunha. Os réus, então, tentaram inclusive jogar o carro para cima da testemunha. Ele conseguiu desviar e passou a seguir o veículo. Chegando próximo ao Morro do Marapé, um dos agentes sentou-se na porta do UP, deu dois tiros contra a testemunha e disse para “parar de seguir”. Nesse momento, cessou a perseguição e aguardou. Viu uma viatura e soube que os policiais encontraram o UP vazio e, depois, soube também que capturaram um dos assaltantes e recuperaram os objetos subtraídos. Também soube que na descida do morro um carro saiu desgovernado.

A vítima D., marido da proprietária da loja assaltada, informa que tocou o interfone de pretensos clientes na loja e foram a uma sala direcionada para tanto com outro funcionário. Percebeu que demoravam e ouviu barulhos estranhos. Foi quando saiu e viu dois agentes com sacolas grandes entrando no corredor a sala que estavam vazia. Adentrou e atestou que o funcionário estava amarrado nas mãos e pernas. Pegou o interfone e pediu para desligar os elevadores. Todos os demais presentes tentaram alcançar os assaltantes. Um conseguiu se aproximar, mas foi ameaçado com arma de fogo. Outro conseguiu seguir de moto e soube por ele que dispararam tiros para cessar a perseguição.

L., também funcionário, estava presente na hora do roubo, em outra sala. Viu seu colega que prestou atendimento amarrado e seguiu os autores do delito. Pode ver que eram 2 assaltantes enquanto um terceiro dirigia o veículo para fuga. Lhe foi apontada a arma de fogo para impedir de chegar perto. Reconheceu o réu como um dos assaltantes. Estava junto mas não portava a arma.

Por sua vez, a vítima do segundo crime, L., diz que estava dirigindo seu veículo, um Fox branco, de forma lenta na subida do morro, tendo em vista que era um dia chuvoso, quando viu um indivíduo forte e alto batendo no vidro e fazendo menção de estar armado. Abriu a porta e o colocou no banco do passageiro. Entraram outras pessoas no carro mas não pode ver sua fisionomia ou saber quantos eram. Eles fizeram o contorno com o veículo para descer a rua e bateram na guia lateral do morro. Nesse momento, todos correram do veículo e o carro desceu sozinho, batendo e ficando pendurado no canal. Confirma que chegaram a dirigir o veículo com a vítima dentro.

Cabe consignar que em tema de delito patrimonial, as palavras das vítimas gozam de presunção de idoneidade, sendo preciosas para identificar os autores, posto que referidos crimes são geralmente cometidos na clandestinidade, tendo apenas as partes como envolvidos.

Ainda sobre a importância palavra da vítima, destacamos:

"A vítima é sempre pessoa categorizada a reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não se propõe a acusar inocente, senão que procura contribuir - como regra - para a realização do justo concreto".

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos".

"Roubo. Art. 157, caput, do CP. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Absolvição inadmissível. Confissão parcial. Validade do depoimento dos policiais e reconhecimento efetuado pela vítima. Fuga com os bens subtraídos suficiente para caracterizar a consumação. Violência real que assegurou a subtração do bem. Impossibilidade do reconhecimento da tentativa. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.".

(TJSP, Apelação 990092205404, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 07/01/2010, reg. 22/01/2010).

"PROCESSO PENAL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVAS VÁLIDAS - RECONHECIMENTO. As declarações da vítima são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. ROUBO - CRIME CONSUMADO - RETIRADA DO BEM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA - RECONHECIMENTO. Diante da materialidade e autoria delitiva suficientemente provada pela subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, com a retirada do bem da esfera de vigilância da vítima, é cabível o decreto condenatório por roubo consumado. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA POR CAUSA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - DESCABIMENTO. Não há confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, quando a confissão vem acompanhada de inverídica versão que procura eliminar as causas de aumento da pena, previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal." (TJSP, Apelação 993050247317 - 8945913200000000, 4ª Câmara de

Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010).

"Apelação - Furto Simples - Artigo 155, 'caput', do Código Penal - Pedido ministerial de condenação - Admissibilidade - Autoria demonstrada - Provas - Depoimento da vítima - Valor probante - Relevância - A palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente o furto, cometido na clandestinidade, serve de prova suficiente para o decreto condenatório. Furto consumado em sua inteireza - O crime patrimonial se consuma quando o agente se apodera da "res" com a inversão da posse - Não caracterização da fraude - Qualificadora não utilizada pelo agente para ludibriar a confiança da vítima - Furto simples configurado. Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal, em razão das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal - Privilégio reconhecido - Pequeno valor atribuído à coisa furtada e acusado que apresentou primariedade, requisitos necessários à concessão do benefício. Regime de cumprimento da pena Fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, ^ 2", alínea "c", do Código Penal. Recurso ministerial provido.". (TJSP, Apelação 990092229176, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/01/2010, reg. 23/01/2010)

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU - PALAVRA DA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA - Nossa jurisprudência é de entendimento que: cometido o crime de roubo a coberto de qualquer testemunha, ganha especial relevância a palavra da vítima, sendo suficiente tanto para autorizar a condenação quanto para a manutenção de qualificadora negada pelo acusado, desde que seus depoimentos sejam plausíveis, coerentes, seguros e estejam em harmonia com as demais provas existentes." [TJMA, Acr 005033-2004 - (50.084/2004), 2ª Câmara Criminal, j. 03/06/2004].

"PENAL - ROUBO QUALIFICADO - SUBTRAÇÃO - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NA VÍTIMA - AUTORIA E MATERIALIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - 1) Provado que os agentes, em concurso, subtraíram dinheiro da vítima, mediante grave ameaça e violência, causando-lhe lesão de natureza grave, incensurável a sentença que os dá como incurso nas sanções do art. 157, § 3º, primeira parte, do CP. 2) Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, demonstrando plena convicção dos autores do roubo, reveste-se de relevante valor probatório e consistente elemento seguro para formar o convencimento do juiz sentenciante. 3) Apelo improvido." [TJAP, Acr 170603 - (6321), Câmara Única, j. 16/12/2003].

Na espécie, o conjunto das narrativas servem para elucidar toda a sequência de ações praticadas pelos autores, sendo constatada a tentativa de morte direta contra a vítima que os perseguia, bem como a grave ameaça para subtração do veículo Fox para garantir a escapada.

Em adição, o laudo de págs. 153/158 confirma que a arma apreendida teria deflagrado dois tiros em data recente, adicionando credibilidade ao relato das vítimas.

Além disso, todos os policiais que foram ouvidos em juízo confirmam a narrativa com detalhes, sendo que cada um atuou em um momento diferente da operação.

Afirmam que foram acionados em virtude do roubo de veículo UP, sendo descoberto que, em verdade, o carro teria sido utilizado para a fuga de outro roubo a uma loja de eletrônicos. Cada agente relatou sua parte em toda a operação, que serve para formar a narrativa dos fatos decorridos na data em análise.

O policial LUIZ ALBERTO e ELDENOR afirmam que localizaram o Up Preto utilizado na fuga abandonado e com os produtos do roubo. FELIPE avistou o veículo Fox que foi roubado descendo desgovernado pelo morro e 3 indivíduos fugindo para o mato.

Tiveram auxílio de populares na indicação do caminho que seguiram e, na trilha, foi localizada uma sacola usada no roubo e uma pochete que continha uma arma com duas munições deflagradas. RENAN afirma que a operação delimitou o perímetro que poderiam estar os autores do crime e o policial DIEGO BARRETO localizou o réu escondido em um porão de uma residência e nas proximidades foi localizada a camisa que usava no roubo e ele portava a chave do veículo UP. Reconheceu o réu e afirma que na data confessou o crime.

A lei, é bem sabido, não furta validade ao testemunho do agente policial. Tanto que não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Por isso, na medida em que sejam as declarações por eles prestadas, coerentes, seguras, convincentes e sem desmentidos válidos, e desde que não se vislumbrem razões para supor que estejam mentirosamente incriminando um inocente, merecem plena aceitação.

Nesse sentido, registrem-se os seguintes precedentes:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

"É inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento do policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (TacrímSP - RT 530/372).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.).

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência."

(HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293).

Na mesma direção:

"A condição de a testemunha ser Policial não a torna impedida ou suspeita para depor, devendo-se conferir à sua palavra a necessária credibilidade, decorrente da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (RJTACRIM 48/228).

Também: JTJ-Lex 200/276, 204/287, 205/314, 207/297, 208/273 e RT 530/272.

Ainda:

TRÁFICO DE DROGAS. Alegação acerca de insuficiência de provas. Desacolhimento. Hipótese na qual são sólidos os demonstrativos a respeito da imputada traficância. Depoimentos de policiais civis que, prestados sob o crivo do contraditório, são suficientes a embasar édito condenatório. Laudos decorrentes de perícia que são de consideração. Assim, condenação correspondente que se mantém. No mais, pena corretamente dosada e individualizada. Logo, recurso improvido. (TJSP – Apel. nº 0001623-53.2013.8.26.0549 – 15ª Câmara. Dir. Crim. – Rel. Des. Encinas Manfré – J. em 13/11/2014)

TRÁFICO. Conduta de trazer consigo, para fins de fornecimento a consumo de terceiros, 4,3 gramas de maconha, 15,4 gramas de cocaína em forma de 50 pedras de "crack" e 24,5 gramas de cocaína em 34 porções. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante. Confissão judicial somada aos depoimentos dos policiais que efetuarão a apreensão da droga. Validade. Suficiência para a procedência da ação penal. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Impossibilidade de diminuição abaixo desse limite. Inteligência da súmula nº 231 do STJ. Inadmissibilidade da redução que se justifica, ademais, por razões de segurança jurídica e para a observância dos princípios da isonomia, da individualização da pena e da separação de Poderes. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão da pena reclusiva em restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Imposição do regime aberto. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim. (TJSP – Apel. nº 0079402-29.2013.8.26.0050 – 16ª Câmara. Dir. Crim. – Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo – J. em 18/11/2014)

Não é demais dizer que o réu foi preso em flagrante, fato que, segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra *Do Flagrante Delito*, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor: "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

A título de reforço a todo o narrado, o réu confessa, mesmo que parcialmente, a prática do primeiro delito. Confirmando ter participado do roubo à loja, sendo um daqueles que lá adentrou. Fugiram de carro e o abandonaram, seguindo para a mata. Diz que se escondeu no porão de uma residência e lá foi encontrado. Nega ter um terceiro agente dirigindo o veículo e nega também o roubo do veículo Fox. Entretanto, o conjunto probatório é firme no sentido de demonstrar que o acusado é um dos autores dos atos delitivos ora descritos, permitindo-se sua responsabilização.

No caso do segundo roubo, mesmo sem a confirmação exata pelo réu, ainda assim é certa a autoria. Ora, como se delineia do conjunto da exposição de todos os depoimentos coletados ao longo das duas audiências, logo após ser encontrado o veículo usado na fuga abandonado e nas proximidades, um outro veículo teria sido roubado por um terceiro que coincide com a mesma descrição do coautor do primeiro roubo (conforme pág. 10, por exemplo), e nele adentrando o mesmo número de agentes do roubo da loja.

Em consonância, os policiais avistaram a colisão do veículo Fox e de agentes fugindo para a mata e, seguindo seu rastro e com auxílio de populares, foi encontrado o mesmo tipo de sacola usada no primeiro crime, a arma que teria sido deflagrada duas vezes e o próprio réu.

Assim, a conexão entre os eventos se faz evidente. Há um claro contexto que confirma a presença do réu no segundo roubo e seu auxílio e usufruto direto ao adentrar no Fox para empreender fuga. Não sendo sequer coerente somente o inocentar pela mera negativa de cometimento do segundo crime.

É o caso, portanto, de condenação.

Acerca da perfeita tipificação dos delitos, cabe ponderar que, a despeito daquilo que advoga em Defesa, evidente a abjeta violência e ameaça empregada pelo réu e seus comparsas para concretização dos dois crimes, sendo indubitável que a figura do presente crime é a de roubo e latrocínio, e não furto.

O dolo é igualmente evidente: houve clara tentativa de homicídio para assegurar a fuga. Ora, quem dispara contra seu perseguidor que estava em veículo automotor, certamente tem a intenção direta de sua morte – somente não se concretizando em função do erro de pontaria.

Circunstância indiferente, ainda, o fato de não ter sido o réu o autor do disparo ou portar a arma em si, considerando que todos os participantes que concorrem para o crime, incidem nas penas nele cominadas, em sua integralidade (artigo 29 do Código Penal).

Nem se argumente desejo de crime menos grave. O grupo criminoso agiu em uníssono desígnio desde o princípio – invadiram loja em pleno horário comercial e movimento usual na área, renderam e restringiram a liberdade dos funcionários da localidade, com uso de arma de fogo municada – cujo uso não se mostra como desdobramento imprevisível ou extraordinário, não podendo o réu se escudar em suposto desejo reservado de cometer crime menos grave.

Aliás, a despeito de sua função individual na empreitada, sem que fosse sequer mencionado divergência ou desconhecimento entre os agentes quanto à execução do plano, claro se faz que todos optaram pela rota mais agressiva e violenta de subtração, com plena aderência do réu.

Nesta linha:

Desclassificação para roubo em vista da cooperação dolosamente distinta ou participação de menor importância – Descabimento – Demonstração inequívoca do animus furandi e do animus do atirador em produzir o resultado morte, a ensejar o delito de latrocínio – Suficiência da existência de tentativa de subtração e tentativa de homicídio – Entendimento extensivo da Súmula 610 do Pretório Excelso – Precedentes – Irrelevância sobre quem tenha sido o autor dos disparos em se tratando de aceitarem participar de roubo armado – Exegese do art. 29 do CP – Teoria monista ou unitária da ação – Condenações mantidas [...]” (TJSP; Apelação Criminal 1501080-02.2019.8.26.0052; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2022; Data de Registro: 08/03/2022)

É, então, o caso de ser considerado o reconhecimento dos tipos cometidos pelo réu na data dos fatos: latrocínio tentado, pelo roubo de mercadorias da loja e tentativa de homicídio do funcionário que os perseguiu; e roubo consumado, em relação ao veículo que abordaram logo em seguida para lograr êxito na fuga; ambos em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Diz-se que o latrocínio foi tentado pois, embora seja considerado delito patrimonial, é reconhecido pela jurisprudência que sua consumação se dá com o resultado morte, conforme entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal:

SÚMULA 610: Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Assim, mutatis mutandi, mesmo que haja inversão da posse dos bens subtraídos, ainda assim, sem a conclusão do resultado-morte, não se opera por completo o referido crime, mas tão somente em sua forma tentada, pois não houve conclusão somente por fatos alheios às intenções dos agentes.

Em linha ao preceito:

Apelação da Defesa – Latrocínio tentado – Suficiência de provas à condenação – Consistentes depoimentos da vítima e das testemunhas – Acusado reconhecido pessoalmente – Negativa de autoria não comprovada – Efetuados diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, bem indicando o 'animus necandi' – Tratando-se de roubo consumado e de tentativa de homicídio, está caracterizado o crime de latrocínio tentado – Jurisprudência do STJ – Condenação mantida – Pena fixada acima do mínimo legal, em razão das graves consequências sofridas pela vítima – De rigor o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, com a redução

da pena ao mínimo legal – Mantida a redução da pena no patamar de 1/3 pela tentativa – Penas ajustadas – Regime inicial fechado mantido – Adequação à quantidade de pena imposta – Recurso de apelação parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 0093524-42.2016.8.26.0050; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

Por outro lado, o roubo comum foi consumado imediatamente com a grave ameaça e inversão da posse do veículo, sem que a vítima tivesse mais poder sobre ele, mesmo que por poucos minutos e seguido de breve perseguição, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada.”

Os crimes não foram cometidos em um só contexto, mas sequencialmente e por atos distintos, contra vítimas distintas – não podendo ser considerado como uma continuidade específica.

Sob esses critérios, caracterizado está o concurso material de crimes, consoante disposição do artigo 69 do Código Penal.

Finalizando a tipificação, a participação de terceiros e o uso de arma de fogo restaram incontroversos pelo conjunto probatório e não são negados pelo réu.

Assim, é o caso de acolhida integral da tipificação disposta em denúncia (pág. 109) para sua condenação.

Vale reiterar, inclusive, que pela atual tipificação e proximidade do cometimento do crime, não há o que se falar em prescrição, em qualquer uma de suas espécies, haja vista a pena prevista nos tipos.

Passo, então, à dosimetria da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, observado o critério trifásico.

Quanto ao crime de latrocínio tentado (art. 157, §1º e §3º, II, c.c. 14 do Código Penal):

Em fundamentação à aplicação das penas, observo que, além do crime que será utilizado para fins de reincidência, o réu não possui maus antecedentes, concorde ao axioma da presunção de inocência ou não-culpabilidade, sem que os outros procedimentos criminais contra si tenham sido concluídos.

Na espécie, os motivos e consequências do crime não são especialmente reprováveis. Não obstante, a culpabilidade e as circunstâncias são particularmente abjetas e demonstram a prática de maneira mais violenta que usual e, portanto, merecedora de reprimenda em maior monta.

Os disparos de arma de fogo, foram realizados em via pública e em horário comercial, existindo risco concreto de ter acertado não somente seu perseguidor, mas outros transeuntes, demonstrando real descompromisso com a incolumidade pública e o bem-estar alheio.

Impõe-se, assim, o aumento em 1/4 da pena. Com isso, a pena nesta primeira fase de dosimetria será de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária da dosagem da pena, há a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) a cotejar com a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal).

Neste tópico, cumpre sublinhar que apesar do réu ter somente confessado aquilo que consta evidente no processo (diante da situação de flagrância) não afasta a incidência da atenuante, nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, que deve incidir em todos os casos que auxiliam o convencimento do julgador, mesmo que de menor incidência.

Não obstante, como demonstra a certidão de págs. 57, o réu é reincidente específico, sem que tenha decorrido o prazo quinquenal desde o término de sua execução.

Não se olvida a divergência com relação à possibilidade ou não de compensar a agravante em comento com a atenuante da confissão, contudo, a norma penal é



expressa na quanto a preponderância da reincidência, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Conquanto, compreendo que é possível que o aumento seja gradativamente menor em função da existência de atenuante, mesmo que esta não sirva para excluir por completo a majorante.

Nesta linha, o aumento deve ser de 1/8, totalizando a pena de 28 (vinte e oito) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, ressalto que a jurisprudência e a doutrina entendem que as causas de aumento do roubo simples não são aplicadas ao latrocínio, razão pela qual aplica-se tão-somente a causa de diminuição pela tentativa (artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal).

Sem o acerto derradeiro da vítima, a tentativa não se aproximou da conclusão, razão pela qual diminuo a pena em seu grau máximo, em 2/3, restando a pena definitiva em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa.

Quanto ao crime de roubo consumado (art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal):

Em igualdade, não há antecedentes negativos e os motivos ou as consequências do crime não são especialmente reprováveis. A culpabilidade se amolda aos preceitos estabelecidos em abstrato do crime.

Não obstante, as consequências do delito destoam do usual. Não satisfeitos somente com a subtração do veículo mediante gravíssima ameaça, não tiveram um mínimo de resguardo ao incremento desproporcional de danos, tendo abandonado o veículo em movimento em via pública na descida do morro. Segundo relatos reiterados, o automóvel ficou pendurado no canal e somente não causou graves danos a terceiros pela ausência de circulação no local no dia dos fatos.

A ação, então, demonstra desprezo não só pelo patrimônio da vítima como também a incolumidade de eventuais terceiros que possam estar passando nas proximidades, razão pela qual deve ser incrementada diretamente nesta fase de dosimetria em 1/6. Assim, a pena-base é majorada para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na fase intermediária, sob os mesmos fundamentos retro exarados, considero a agravante da reincidência. Não obstante, não houve confissão quanto a esse crime, razão pela qual a atenuante não incide, permitindo o aumento regular da reincidência em 1/6, residindo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses, e 10 (dias) de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Considerando a causa de aumento previstas no parágrafo 2º, inciso II (concurso de agentes), do artigo 157 do Código Penal, a qual revela objetivamente periculosidade por parte do acusado, aumento em 1/3 a pena ora aplicada, perfazendo o total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias, e 16 (dezesesseis) dias-multa.

Além disso, constato que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, segundo o artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aumento sua pena em 2/3 (dois terços), totalizando 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Constatado o concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), necessária a soma das penas, o que resulta na pena total de 21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Os dias-multa terão valores mínimos legais, devido à ausência de prova da capacidade econômica do réu.

Registro, ainda, que a condição de pobre não isenta na condenação de pena de multa, devendo a possibilidade de seu pagamento ser aferido em sede de execução.

Dada a quantidade de pena impingida e a reincidência, o único regime compatível com o crime, inclusive em sua gravidade em concreto, é o fechado (artigo 33 do Código Penal).

Por fim, pela quantidade de pena, não se mostra compatível qualquer forma de substituição ou suspensão da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal), mantendo-se a privativa de liberdade.

Dispositivo.

Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão

punitiva veiculada na denúncia para condenar o réu PAULO HENRIQUE MOREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por incurso nos artigos 157, §1º e §3º, inciso II, c.c. 14, inciso II, parágrafo único e e artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, em concurso material de crimes (artigo 69), todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, mais 30 (trinta) dias-multa.

Ainda presentes os requisitos legais, já ponderados nas decisões anteriores nestes autos, sem demonstração que tenham cessado, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do réu, para garantia da ordem pública, razão pela qual nego-lhe o direito a eventual apelo em liberdade.

Diante do tempo recolhido, não há como determinar qualquer detração por força de não cumprir ainda qualquer patamar legal de progressão.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, por não ter requerimento expresso ou contraditório a esse respeito. Este foi o entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê no extrato de ementa que segue:

"...A fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, requer pedido expresso e formal, de modo a oportunizar o devido contraditório. Precedentes." (STJ, HC 318943/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - J. em 06/08/2015)

Com o trânsito em julgado, providencie o necessário para cumprimento e, observadas as formalidades legais, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santos, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MAR